

Mémoire argumentaire — Rescrit fiscal mécénat

Association Monique Festival

Annexe n°1 au courrier de demande de rescrit — Art. 200 et 238 bis du CGI

Référence doctrinale : BOI-BIC-RICI-20-30-10 et BOI-IR-RICI-250.

Plan du mémoire

1. Préambule — nature de l'activité
 2. Intérêt général de l'association
 3. Caractère culturel et éducatif
 4. Gestion désintéressée
 5. Cercle non restreint de bénéficiaires
 6. Absence de lucrativité — règle des « 4P »
 7. Activités accessoires
 8. Conclusion
-

1. Préambule — Nature de l'activité

L'association **Monique Festival** (anciennement JD Production) a pour activité principale l'organisation annuelle d'un **festival pluridisciplinaire** à Besançon, associant :

- **musique classique** (programmation d'ensembles reconnus — ex. Europe Cellists, artistes issus du CNSMDP, lauréats de concours internationaux) ;
- **musiques actuelles** (artistes émergents régionaux, nationaux et internationaux) ;
- **théâtre** et arts de la parole ;
- **actions culturelles** (ateliers, masterclass, restitutions publiques dans le cadre du programme *Fabulo*).

La **1^{re} édition publique** est programmée les **28, 29 et 30 août 2026** à La Grange d'Huguenet (Besançon), avec une jauge prévisionnelle de **1 200 festivaliers**.

L'association porte en outre une ambition de **transmission** (publics scolaires, publics éloignés de la pratique artistique) et de **valorisation de la scène émergente** franc-comtoise et européenne.

2. Intérêt général de l'association

2.1 Critère textuel

Les articles **200-1-b** et **238 bis-1-a** du CGI visent expressément les dons consentis aux « **œuvres ou organismes d'intérêt général** ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, **culturel**, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique [...] ou à la **diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises** ».

Le festival, par son objet et ses activités, relève **pleinement et simultanément de plusieurs de ces catégories** :

- **caractère culturel** : production et diffusion de spectacles vivants de qualité artistique ;
- **caractère éducatif** : action culturelle, ateliers, masterclass avec restitution publique ;
- **diffusion de la culture** : programmation croisée entre répertoires exigeants et scène émergente, avec des tarifs accessibles ;
- **mise en valeur du patrimoine artistique** : interprétation d'œuvres du répertoire classique (Bach, répertoire contemporain) par de jeunes interprètes formés dans les grandes écoles européennes.

2.2 Conformité au BOFiP

La doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, § 40) retient notamment comme « œuvres d'intérêt général à caractère culturel » **les associations organisatrices de festivals de musique classique et contemporaine**, dès lors qu'elles remplissent les autres conditions de non-lucrativité et de gestion désintéressée.

L'association Monique Festival s'inscrit directement dans cette catégorie.

3. Caractère culturel et éducatif

3.1 Caractère culturel

Le festival :

- est **ouvert au grand public** (billetterie publique, communication régionale et nationale) ;
- propose une **programmation pluridisciplinaire** ambitieuse : musique classique, jazz, musiques actuelles, théâtre ;
- contribue à l'**émergence** d'artistes talentueux peu médiatisés ;

- s'inscrit dans le **maillage culturel local** aux côtés du Festival International de Musique de Besançon, de l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, du Festival de Belfort (FIMU), et de nombreuses autres structures franc-comtoises.

3.2 Caractère éducatif

L'association porte un **programme d'action culturelle** (Fabulo) comprenant :

- des **ateliers musicaux et théâtraux** ouverts aux amateurs ;
- des **masterclass** avec des artistes programmés ;
- un **atelier d'écriture** ;
- un **atelier de production musicale** ;
- une **restitution publique** à la clôture du festival, mettant en scène les participants des ateliers.

Ces actions ciblent particulièrement les **publics éloignés de la pratique artistique** (jeunes, scolaires, publics précaires), dans une démarche de **démocratisation culturelle**.

4. Gestion désintéressée

La gestion désintéressée est appréciée, selon le BOFiP (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20), selon trois critères cumulatifs :

4.1 Caractère bénévole des fonctions de direction

L'article **13 des statuts révisés** dispose :

« Les fonctions de membre du Bureau (Présidente et Trésorier) sont exercées à titre strictement bénévole. Aucune rémunération, aucun avantage en nature, ni aucune indemnité forfaitaire ne peut être versé aux membres du Bureau en raison de leurs fonctions. Seuls les frais engagés pour le compte de l'association, sur justificatifs, peuvent donner lieu à remboursement. »

Judith LAITHIER (Présidente) et Wadih CORMIER (Trésorier) n'exercent leurs fonctions **qu'à titre strictement bénévole** et ne perçoivent aucune rémunération, aucun défraiement forfaitaire, aucun avantage en nature à raison de leur mandat.

4.2 Absence de distribution, directe ou indirecte, de bénéfices

- L'article **15 des statuts** prévoit qu'**en cas de dissolution, le boni de liquidation est attribué exclusivement à une ou plusieurs associations poursuivant un objet similaire**, désignée(s) par l'AGE de dissolution.
- Aucun excédent n'est distribué aux membres. Les excédents sont **intégralement réinvestis** dans l'objet social (édition suivante, action culturelle, investissement matériel).

4.3 Absence d'avantages injustifiés aux membres

C'est le point le plus sensible, puisque plusieurs artistes sont apparentés aux membres fondateurs du Bureau élargi. L'association a mis en place **trois dispositifs de protection** :

1. **Grille uniforme de rémunération** (adoptée par le Bureau post-AGE du 19 avril 2026) : tous les artistes programmés, **qu'ils soient ou non apparentés**, perçoivent une rémunération conforme à une **grille unique** (153 € brut minimum / 250 € coût chargé, avec majorations publiques selon ancienneté, lead et répertoire). Le niveau de rémunération est **comparable aux conditions du marché** pour des festivals de même taille et de même positionnement artistique.
2. **Politique de prévention des conflits d'intérêts** (article 13 des statuts) : tout membre du Bureau concerné, directement ou indirectement, par une décision (programmation d'un proche, rémunération, contrat) est tenu de **s'abstenir** lors de la délibération et de la signature. L'abstention est mentionnée au procès-verbal.
3. **Double signature au-delà de 2 000 € TTC** (règlement intérieur, art. 7) : toute opération financière de cet ordre requiert la **signature conjointe** de la Présidente et du Trésorier, sauf cas d'abstention imposée par l'article 13 des statuts — auquel cas, le second cosignataire est désigné par le Bureau pour remplacer le membre qui s'abstient.

Conclusion sur 4.3 : la rémunération des artistes apparentés s'effectue dans des conditions **strictement identiques** à celles des autres artistes programmés, sous le contrôle de la grille uniforme et du mécanisme d'abstention. Il n'y a **aucun avantage particulier** — même indirect — accordé aux membres du Bureau ou à leurs proches.

5. Cercle non restreint de bénéficiaires

Le critère dit « du cercle restreint » (art. 200 et 238 bis du CGI) vise à exclure du régime les associations qui réservent leur action à un **groupe limité et fermé** de personnes.

5.1 Application aux bénéficiaires

Les **bénéficiaires de l'activité** de Monique Festival sont :

- le **grand public** : festivaliers 16-65 ans, billetterie ouverte à toute personne ;
- les **amateurs et publics éloignés** : participants aux ateliers et action culturelle (appel ouvert) ;
- les **artistes programmés** : sélectionnés sur critères artistiques, sans condition d'appartenance ;
- le **public jeune** (tarifs préférentiels, Pass Culture) ;

- les **habitants de l'agglomération bisontine et de Franche-Comté** à titre principal, sans restriction de résidence.

Aucune condition d'adhésion, de relation personnelle ou de critère subjectif n'est imposée pour bénéficier des activités. Le festival relève d'une **logique d'ouverture** et de rayonnement culturel territorial.

5.2 Ouverture du cercle des sociétaires

L'association, issue d'une initiative portée par une fratrie (Janier-Dubry), s'est dès la révision statutaire du 19 avril 2026 dotée d'un **Bureau composé exclusivement de personnes non apparentées à la fratrie fondatrice** :

- **Présidente : Judith LAITHIER** (née le 31/08/2001 à Reims, profession : Événementiel) — non-membre de la famille Janier-Dubry ;
- **Trésorier : Wadih CORMIER** (né le 20/02/1997 à Abidjan, profession : Comédien) — non-membre de la famille Janier-Dubry.

Cette composition du Bureau, **distincte de la fratrie fondatrice**, garantit objectivement une **gestion désintéressée par des tiers** et écarte toute crainte de fonctionnement au profit d'un cercle restreint.

L'association poursuit par ailleurs un effort actif d'élargissement du cercle des sociétaires : recrutement de **membres actifs bénévoles non apparentés** (objectif de 3 à 5 nouveaux membres avant l'édition 2026), accueil de **membres bienfaiteurs** et de **membres d'honneur**. Les **~70 bénévoles** mobilisés pour l'édition 2026 sont également susceptibles d'intégrer la vie associative durablement.

6. Absence de lucrativité — Règle des « 4P »

La doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-10-50-10) apprécie le caractère non-lucratif d'une association selon la **règle des « 4P »** : Produit, Public, Prix, Publicité.

6.1 Produit

Le festival Monique propose un **produit original** répondant à des **besoins non satisfaits** par le marché :

- programmation **décloisonnée** (classique + actuelles + théâtre) atypique sur le territoire ;
- place forte accordée à la **scène émergente** rarement programmée par les festivals commerciaux ;
- **action culturelle gratuite** (ateliers, restitution) inexistante à cette échelle sur la commune ;

- **format court** (3 jours) et **échelle humaine** (~1 200 festivaliers) sans équivalent commercial local.

6.2 Public

L'association cible prioritairement des **publics spécifiques** :

- **jeunes adultes (18-30 ans)** peu captifs des offres culturelles classiques ;
- **publics éloignés** de la pratique et de la fréquentation culturelle, bénéficiaires de l'action culturelle *Fabulo* ;
- **familles** (gratuité pour les -12 ans) ;
- **bénéficiaires du Pass Culture.**

6.3 Prix

Les tarifs sont **nettement inférieurs aux tarifs du marché** pour des festivals de même envergure :

Offre	Tarif Monique Festival	Tarif marché (comparable)
Pass 3 jours	20 à 25 €	60 à 120 €
Journée	10 à 15 €	25 à 40 €
Pass Culture	tarif réduit	tarif plein
– 12 ans	gratuit	tarif réduit
Action culturelle (ateliers)	gratuite	30 à 100 € par atelier
Pass Solidaire	don libre ≥ 100 € (reçu fiscal)	n/a

Le ratio prix Monique / prix marché est **inférieur à 35 %** pour la billetterie, démontrant un **différentiel tarifaire substantiel** qui matérialise le caractère non-lucratif.

6.4 Publicité

La communication de l'association :

- ne comporte **aucune publicité commerciale** au sens strict ;
- vise à **informer le public** des dates, programmation et modalités d'accès ;
- privilégie les **canaux institutionnels** (presse locale, réseaux sociaux éditorialisés, partenariats média) ;
- ne fait l'objet d'**aucun achat d'espace publicitaire** commercial payant significatif.

Conclusion « 4P » : les quatre critères penchent résolument vers le **caractère non-lucratif** de l'association.

7. Activités accessoires économiques

L'association exerce, accessoirement à son objet culturel, des activités à caractère économique :

- **billetterie** (recettes principales liées à l'objet statutaire) ;
- **buvette et restauration** (accueil du public pendant le festival) ;
- **vente de goodies** (valorisation de la marque festivalière).

7.1 Caractère accessoire

Selon le **budget prévisionnel 2026** (*Annexe A7*), scénario standard :

Poste	Montant prévisionnel	% total
Billetterie (<i>activité directe et indissociable de l'objet culturel</i>)	22 650 €	38,7 %
Ateliers d'action culturelle (<i>activité éducative</i>)	3 390 €	5,8 %
Buvette (<i>activité accessoire pendant les 3 jours</i>)	20 720 €	35,4 %
Restauration sur site (<i>activité accessoire pendant les 3 jours</i>)	11 722 €	20,1 %
Total recettes prévisionnelles	58 482 €	100 %

Les recettes accessoires (buvette + restauration = 32 442 €) restent **largement inférieures à la franchise** prévue par l'article 206-1 bis du CGI (78 596 € en 2026) qui s'applique de plein droit.

Au-delà du seuil de franchise, la jurisprudence et la doctrine administrative admettent que les recettes des activités accessoires **directement liées à l'objet culturel et opérées de manière non concurrentielle** ne remettent pas en cause la non-lucrativité de l'ensemble — ce qui est précisément le cas ici (voir 7.2 ci-après).

7.2 Lien direct avec l'objet culturel

La buvette et la restauration **ne constituent pas une activité commerciale autonome** : elles ne sont exploitées que pendant les trois jours du festival, exclusivement sur le site, au bénéfice du public festivalier. Elles s'inscrivent dans une logique d'**accueil indissociable** du projet culturel.

Les **producteurs locaux et franc-comtois** sont privilégiés, dans une logique de **soutien au territoire** et de **cohérence avec la charte éthique** (démarche écoresponsable).

8. Conclusion

Au regard de l'ensemble des critères posés par la loi et la doctrine administrative :

- **intérêt général** : oui (caractère culturel et éducatif explicitement reconnus) ;
- **gestion désintéressée** : oui (bénévolat des dirigeants, absence de distribution de bénéfices, grille uniforme de rémunération, politique de conflits d'intérêts) ;
- **cercle non restreint** : oui (festival public, tarifs ouverts, action culturelle inclusive) ;
- **non-lucrativité (règle des 4P)** : oui (produit original, publics spécifiques, prix bas, pas de publicité commerciale) ;
- **activités économiques accessoires** : oui, indissociables de l'objet principal, et de toute façon dans les plafonds de la franchise.

L'association **Monique Festival** remplit donc **l'ensemble des conditions cumulatives** des articles **200 et 238 bis du CGI**, et sollicite en conséquence de vos services une **confirmation formelle** de son éligibilité au régime du mécénat, afin de pouvoir délivrer à ses donateurs — particuliers et entreprises — les reçus fiscaux prévus par la loi.

Mémoire établi le 5 mai 2026, pour usage exclusif de la DDFIP du Doubs dans le cadre de la demande de rescrit ci-jointe.

Pour l'association Monique Festival — Judith LAITHIER, Présidente.